

1531135-19.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... do pedido, condenando-se o réu por roubo majorado por concurso de agentes. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, incisos IV e VI do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a atenuante da confissão (fls. 193/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531135-19.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531135-19.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2349897/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 22123276 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 5755/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL DO PATROCÍNIO NASCIMENTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

GABRIEL DO PATROCÍNIO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 10h35min, na Rua Afuá, 20, Jardim Camargo Novo, nesta cidade e comarca de São Paulo, em concurso e unidade de desígnios com ao menos outras duas pessoas não

identificadas, mediante grave ameaça, consistente na superioridade numérica de autores e promessa de um mal contra a pessoa de Franklin Dias Gomes, subtraiu, em proveito de todos, ao menos quatro caixas de produtos diversos, contendo, cigarros, isqueiros e uísques, avaliadas, ao todo, em aproximadamente de 10.443,49 (dez mil e quatrocentos e quarenta e três reais), conforme autos de exibição e apreensão de fls. 28, pertencentes à empresa Souza Cruz Ltda (fls. 84/86).

O réu foi preso em flagrante (fls. 010/4), sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 68/70).

A denúncia foi recebida (fls. 92/94). O réu foi citado e houve apresentação de resposta à acusação às fls. 99/103, sendo ratificado o recebimento ad denúncia (fls. 108).

Durante a instrução, foi ouvida a vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o réu.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial do pedido, condenando-se o réu por roubo majorado por concurso de agentes.

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acuado com fulcro no artigo 386, incisos IV e VI do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu seja reconhecida a atenuante da confissão (fls. 193/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao réu a conduta típica prevista no artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal.

A subtração foi comprovada pelo do auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 28) e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou o emprego de grave ameaça e a autoria delitiva.

O réu confessou o delito. Relatou, sem uma, que estava desempregado passando por dificuldades. Viu dois moleques na rua e pediu ajuda para que ele ganhasse dinheiro. Entrou dentro de um bar e mandou o rapaz abrir o carro porque queria pegar o que estava lá dentro. O rapaz abriu o carro e pegaram a carga, momento no qual viu que era cigarro. Sabia que a pessoa abordada estava fazendo entrega, porque tinha nota fiscal, embora não soubesse que era cigarro. O outro rapaz disse que não sairiam do local enquanto ele não abrisse o carro. Disse que estava desesperado. Disse que, na carga, havia caneta bic, whisky e diversos maços de cigarro, o que iria vender (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A vítima Franklin Dias Gomes declarou, em suma, que trabalha na Souza Cruz, transportando cigarros. Na data, parou em frente ao cliente para fazer entrega de entrega. Quando já estava dentro do bar, foi abordado duas pessoas, sendo que um deles, bem exaltado, anunciou o assalto, ao passo que o outro disse que ele não teria escapatória e que não iria embora sem abrir o carro. O mais exaltado fazia menção de estar armado, pondo a mão na cintura. Mandaram abrir a traseira do carro da empresa e ele pelou a carga. Não há identificador da Souza Cruz no carro, mas percebeu que ele estava com carga, porque acredita que eles foram atrás dele após outra entrega e já mencionaram "cigarro" quando da abordagem. Não vasculharam o carro, tendo ido direto na carga. Dois minutos depois chegou a polícia, que encontrou a carga, porque tem rastreador. A carga foi recuperada em cerca de sete minutos. Na delegacia, reconheceu o autor do roubo que o abordou, tendo ele sido colocado ao lado de outras quatro pessoas. Ele praticou o roubo com outras quatro pessoas. Foi abordado por dois e um terceiro pegou a carga. Também foram roubadas bebidas, como whisky e vodka, sendo todos da mesma empresa. Não viu arma em posse dos assaltantes. Descreveu o autor do roubo e, em juízo, reconheceu o réu como a pessoa que o abordou e estava mais exaltado (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A policial militar Stephanie Helen Almeida Silva, policial militar, afirmou, em suma, que foi irradiado, via copom, um roubo de carga que estava em uma fiorino branca por três indivíduos e que um deles estava portando arma de fogo. Foram passadas as características do autor do roubo, mas não o veículo para o qual transbordada a carga. A carga era rastreada e chagaram até o réu, que estava

próximo a carga e com a mesma roupa que fora passada pelo copom. A carga estava dentro de um uno. O acusado quem relatou onde estava o resto da carga, dentro do corredor de uma residência, onde foi encontrada. Não foi encontrada arma. Encontraram uma grande quantidade de cigarros. Não sabe se foram subtraídos outros bens. Acredita que a fiorino não tinha logotipo da Souza Cruz. Não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). João José de Souza Junior, também policial militar, afirmou, em suma, que informaram, via rádio, roubo de carga, sendo passadas as características do carro utilizado e dos indivíduos, em patrulhamento e nas imediações, encontraram o réu, que tinha as mesmas características passadas. O réu estava perto de um carro, dentro do qual encontraram parte da carga. O resto estava dentro do corredor de uma casa. Pelo que se lembra, havia sido informada a placa do carro. O acusado confessou o delito, pelo que se lembra, havia gps na carga. Não conhecia o réu. Não sabe se toda a carga foi recuperada. Não teve contato com a vítima. Não se lembra se foi encontrado wisky. Não se lembra se vistoriou o veículo da vítima (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe.

A majorante do delito relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, 2º, inciso II, do Código Penal, quanto aos dois delitos, também restou provada, uma vez que a vítima relatou que o roubo foi praticado por mais de um agente.

Do mesmo modo, presente a majorante referente ao transporte de valores. Isso porque o acusado subtraiu bens que estavam sendo transportados a mando da empresa Souza Cruz, a qual sabidamente transporta carga de cigarros. A carga roubada foi avaliada em R\$ 10.443,49 (dez mil e quatrocentos e quarenta e três reais), e incluía, além de cigarros, uísques e isqueiros.

Diz a doutrina, sobre a majorante, que:

"Os valores podem consistir em dinheiro ou qualquer outro bem valioso passível de ser transportado, tais como títulos, joias, ouro, pedras preciosas etc., desde que suscetível de ser convertido em dinheiro, como sustentava Bento de Faria."

(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código penal comentado / Cezar Roberto Bitencourt. - 10. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2019).

No mesmo sentido:

"Os 'valores' a que se refere o texto legal tanto podem ser representados por dinheiro como também por qualquer outro bem de cunho econômico, dos quais são exemplos as pedras preciosas, os títulos ao portador e as cargas valiosas em geral." (MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 4ª ed. ver., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. P. 698).

Neste sentido, inclusive, o quanto já decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSOS ESPECIAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. TESE MINISTERIAL. VÍTIMAS. FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES. PRODUTOS COSMÉTICOS. VALOR ECONÔMICO. (.....) 1. A pena do delito de roubo é majorada se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, salientando-se que o termo "transporte de valores" deve abranger outros bens e produtos de valor econômico. Na hipótese, as vítimas eram funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que transportavam produtos cosméticos de expressivo valor econômico e liquidez. (....) 8. Recurso especial do Ministério Público provido e recurso especial interposto por Erci Alves de Paula parcialmente provido, nos termos do voto da Relatora" (REsp 1309966/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014, grifos meus).

Assim, visto que o roubo foi efetuado mediante a subtração de cigarros, isqueiros e uísques que seriam entregues em estabelecimento comercial, os quais estavam em veículo transportado por funcionário da empresa Souza Cruz, sendo tal fato de conhecimento do réu, de rigor a aplicação do aumento da pena. Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa

excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase da dosimetria, verifica que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0066709-13.2013.8.26.0050 – 4^a Vara Criminal-fls. 47/49 e 50/57). Assim fixo a pena em 1/6 acima do mínimo legal: 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (proc. 0001677-44.2020.8.26.0041 -16^a vara Criminal- fls. 47/49). Por outro lado, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal. Assim, compensadas as duas circunstâncias, fica mantida a pena ficada na fase anterior

Na terceira fase da dosimetria, estão configuradas duas causas de aumento de pena r (art. 157, §2º, II e III CP). Desse modo, aumento a pena em 2/5, fixando-a em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, considerando-se a reincidência e maus antecedentes do réu (art. 33,§§2º e 3º, CP). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade da pena, além do crime ter sido cometido mediante grave ameaça e da reincidência do réu, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I e II, do Código Penal.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para CONDENAR o réu GABRIEL DO PATROCINIO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu mínimo valor legal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que o crime apresenta gravidade concreta, pois praticado mediante grave ameaça, além da reincidência e maus antecedentes do réu. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se ao cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA